



....."Carátula de la Causa"

.....EXPEDIENTE N°Identificación de la Causa

.....REGISTRO N°:.....

San Justo, Fecha del Sistema (Día de Mes de Año).-inicialar.-

.....AUTOS Y VISTOS:

.....Y CONSIDERANDO:

.....|- Ante la denuncia efectuada por **APELLIDO y NOMBRE del Actor** ante la Comisaría de la Mujer y la Familia Departamental obrante a fs. **fs. de la denuncia**, conforme lo prescriben el art. 3 de la Ley 12.569 y el art. 5° del Decreto 2875/05 reglamentario de dicha ley, **sin perjuicio de la competencia, de la que se formula expresa reserva (art. 196 del CPCC)**, teniendo en cuenta que **la medida de restricción es temporaria, de carácter cautelar, con el fin de crear condiciones adecuadas para la evaluación y tratamiento de la conflictiva familiar**, y asimismo, **"la ley ha establecido un procedimiento para el dictado de medidas urgentes que en modo alguno implica una decisión de mérito respecto de la autoría de los hechos atribuidos, tratándose de verdaderas medidas cautelares para las cuales basta la mera sospecha de maltrato y la verosimilitud de la sentencia (Doctrina Judicial, del 21-3-96, fallo 10.806) (conf. Responsabilidad de los padres, tutores y guardadores, Iturraspe, D Antonio, Novellino, pág. 185/185)**, a los fines de proteger a la denunciante, como medida cautelar y con fundamento en el art. 232 del CPCC; arts. 5, 7, 11 y 12 de la ley 12.569, **SE RESUELVE:** Disponer provisoriamente por el plazo de 90 días, susceptible de ser prorrogado en caso de ser necesario, y bajo el apercibimiento para el caso de desobediencia de dar intervención al Sr. Juez en lo Penal que por turno



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

corresponda (art. 239 del C. Penal) y multa conforme lo dispuesto por el art. 666 bis del C. Civil, las **siguientes medidas**: 1º) La **prohibición** de que **APELLIDO y NOMBRE del Demandado** se aproxime a **APELLIDO y NOMBRE del Actor** hasta un radio de **300** metros a la redonda del domicilio de la actora sito en la calle que se denuncia como **Domicilio del Actor (Tipo y Nro)**, como del lugar de trabajo y de estudio y/o esparcimiento; debiendo **cesar y/o abstenerse de la realización de todo acto violento sea de caracter físico, psicológico o emocional respecto de su persona**. 2º) **Hágase saber a la parte actora que deberá promover las acciones correspondientes con debido patrocinio letrado. Asimismo podrá solicitar asesoramiento gratuito en caso de carecer de medios económicos, en la Defensoría Oficial Departamental sita en la calle Almafuerde 3133 de la ciudad de San Justo**; 3º) Instese a las partes a concurrir a los centros especializados en violencia familiar a saber: la Dirección de Política de Género dependiente de la Municipalidad de La Matanza, sita en la calle Rivadavia n° 13518 de la localidad de Ramos Mejía (tel n° 46547454 interno 137) y la Casa de la Mujer "Rosa Chazarreta", sito en Bedoya N° 6315 y calle Isleños, de la localidad de Isidro Casanova (Tel: 5233-1179); 4º) Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, y siendo que medidas dictadas en el marco de las Ley 12.569 son calificadas como regla y en principio autosatisfactivas, revistiendo plena autonomía y agotando el proceso con su sólo dictado, **se hace saber a la denunciante que pasados 30 días del vencimiento de la misma y de producirse inactividad de su parte que permita inferir desinterés y/o superación de la situación, se procederá al archivo sin más trámite de las actuaciones, por entenderse que no subsisten los motivos que originaron el dictado de la presente medida.-**
REGISTRESE. NOTIFIQUESE y comuníquese la presente resolución mediante oficio al SR. COMISARIO que corresponda, a los fines de



prestar asistencia a la actora en caso de ser requerida por ésta.-

.....Gonzalo J. Gallo Quintian

.....Juez

**ATENCION: CARGAR EL TRAMITE VACIO:
CAUTELAR EN VIOLENCIA FAMILIAR-SE
ORDENA!!!!!!!!!!!!!!**

En la misma fecha se libran oficios. Cte.-